

성폭력 피해자 권리 안내



● ● ● **성폭력 피해자는 아래와 같은 권리가 있습니다.**

① 무료로 국선변호사 선정을 요청할 수 있습니다.

※ 19세 미만이거나 신체적 또는 정신적 장애가 있는 피해자는 의무적으로 국선변호사 선임

② 동성 경찰관에게 조사를 받거나 동성 경찰관의 입회하에 조사를 받을 수 있습니다.

③ 진술조서에 가명을 사용하여 신분과 사생활의 비밀을 보호받을 수 있습니다.

- 가명을 요청하면 초기 진술서 작성 시 기재된 실명을 노출되지 않도록 하고, 타 기관(진단서, 감정서 등) 제출 시 개인정보 보호를 받을 수 있습니다.
- 재판과정에서 서류 열람·등사 시 개인정보 노출로 인한 2차 피해를 방지할 수 있습니다.

④ 모든 피해자는 조사받을 때, 배우자·직계친족·형제자매·동거인·고용주·변호사 그 밖에 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄 수 있는 사람을 신뢰관계인으로 동석시킬 수 있습니다.

⑤ 19세 미만 또는 장애인 피해자는 경찰관과 피해자 사이에서 질문·답변을 쉽게 전달하는 진술조력인의 참여를 신청할 수 있습니다.

⑥ 13세 미만 또는 장애인 피해자 조사 시 진술분석전문가 참여 제도를 운영합니다.

⑦ 19세 미만·장애인 피해자는 의사에 반하지 않는 한, 조사 과정을 영상녹화합니다.

- 피해자의 신원에 관한 사항은 녹화 전에 서면으로 작성(가명조서 신원관리카드)하고 녹화 시 진술하지 않게 하여 영상물에 포함되지 않도록 합니다.
- 피해자 등은 영상녹화 과정에서 작성한 조서의 사본 또는 영상녹화물에 녹음된 내용을 옮겨 적은 녹취서의 사본을 발급받거나 영상녹화물을 재생하여 시청할 수 있으며, 진술 내용과 다르거나 개인정보가 있는 경우 이의를 제기할 수 있습니다.

⑧ 법원에 출석하여 증언하는 것이 곤란할 경우, 영상녹화물 등 증거에 대하여 판사가 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두도록 증거보전의 청구를 요청할 수 있습니다.

- 19세 미만이거나 신체적·정신적인 장애로 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 미약한 경우에는 공판기일에 출석하여 증언하는 것에 현저히 곤란한 사정이 있는 것으로 봅니다.

경찰청 안전드림 홈페이지(www.safe182.go.kr)에서 성폭력 피해자를 위한 상담 챗봇을 운영하고 있으며, 필요한 정보를 제공하고 있습니다. 우측 QR코드를 통해 접속할 수 있습니다.



성폭력 피해자 지원제도 안내



● ● ● 성폭력 피해자는 아래와 같은 지원을 받을 수 있습니다.

피해회복 지 원

- ① 해바라기센터에서 24시간 상담, 신속한 증거채취 및 응급 의료지원, 피해자 조사, 법률 지원 등을 받을 수 있습니다.
- ② 여성긴급전화 1366센터(☎1366)에서 24시간 긴급 전화상담, 초기 상담, 긴급보호를 받을 수 있으며, 각 지역의 쉼터·병원·법률기관·정부기관으로 연계받을 수 있습니다.
- ③ 지역별 성폭력상담소에서 상담, 심리치유 및 의료·법률 지원, 보호시설 연계 등을 받을 수 있습니다.
- ④ 스마일센터에서 심리치료 및 임시 거주시설을 제공받을 수 있습니다.
- ⑤ 다누리콜센터(☎1577-1366)를 통해 이주여성은 24시간 통역 및 상담 지원, 쉼터 입소 및 의료·법률 지원 등을 제공받을 수 있습니다.
- ⑥ 대한법률구조공단(☎132), 한국가정법률상담소(☎1644-7077)를 통해 무료 법률상담이나 변호를 받을 수 있습니다.
- ⑦ 범죄피해자지원센터(☎1577-1295) 또는 보건복지상담센터(☎129)에서 생계비, 치료비, 취업 지원 등 피해 회복에 필요한 도움을 받을 수 있습니다.
- ⑧ 중앙디지털성범죄 피해자지원센터(☎02-735-8994)에서 피해상담, 삭제 지원 및 유포 모니터링, 수사·법률·의료 연계 지원 등을 제공받을 수 있습니다.

※ 지방자치단체 자체 지원센터 : 서울(☎02-815-0382), 부산(☎051-802-2082), 인천(☎032-517-5170), 경기(☎1544-9112)

피해영상 삭제지원

- ② 방송통신심의위원회(☎1377)에서 24시간 전화상담을 받을 수 있으며, 신고 시 심의 결정 후 삭제, 접속 차단 등의 조치를 받을 수 있습니다.

청소년 지 원

- ① 청소년 피해자는 청소년 사이버 상담센터(☎1388)에서 전화·문자·온라인 상담을 받을 수 있습니다.
- ② 학교 내 성폭력 피해자와 보호자는 학교 측에 지원을 요청할 수 있고, 학교의 장은 가해학생에 대한 긴급조치로서 분리조치를 할 수 있습니다.

● ● ● 공소시효와 관련된 정보는 아래와 같습니다.

- ① 13세 미만 및 장애인 피해자에 대한 강간·강제추행 범죄, 성인 피해자에 대한 강간 등 살인·치사죄, 아동·청소년 성착취물 제작죄는 공소시효가 없습니다.
- ② 성폭력 피해자가 미성년자일 경우 성년이 되는 때부터 공소시효를 진행하며, DNA 증거 등 과학적 증거가 있는 경우 공소시효가 10년 연장됩니다.